

0001372-52.2018.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... aparentemente, indicavam tratativas relacionadas ao tráfico de drogas, a mesma testemunha foi clara quanto ao fato de o aparelho celular do Réu estar bloqueado, quando visualizou as mensagens em comento, não sendo aferível o inteiro teor dessas mensagens.

Ademais, o laudo de fls. 309/312 não evidencia que o Réu praticou o crime de tráfico de drogas, sendo plenamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001372-52.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001372-52.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 431/2018 - Delegacia de Polícia de Suzano, 3574/2018 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Publica

Réu:

Guilherme de Oliveira Vaz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de GUILHERME DE OLIVEIRA VAZ (nascido em 15/02/1997), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 13/07/2018, por volta das 12h00, na Rua Vicente Ferreira, Jardim Suzanópolis, neste Município e Comarca de Suzano, nas imediações de instituição de ensino, o Réu traria com ele, para fins de tráfico, 331 (trezentos e trinta e um) microtubos plásticos, do tipo "eppendorf's", contendo cocaína, com peso líquido de 148,9g (cento e quarenta e oito gramas e nove decigramas); 237 (duzentas e trinta e sete) microtubos plásticos, do tipo "eppendorf's", com cocaína, na forma bruta de crack, com peso líquido de 63,9g (sessenta e três gramas e nove decigramas); 64 (sessenta e quatro) invólucros plásticos com cocaína, com peso líquido de 54,4g (cinquenta e quatro gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em 14/07/2018, foi homologada a prisão em flagrante e concedida liberdade

provisória ao Réu, com a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão (fls. 96/99).

Laudo de exame químico-toxicológico às fls. 122/126.

Ante a impossibilidade de citação do Réu (fls. 141), foi determinada a sua citação por edital (fls. 181).

Citação por edital às fls. 187/188, sendo decretada a revelia do Réu e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (fls. 198).

Em 20/07/2020, foi decretada a prisão preventiva do Réu, ante o descumprimento de uma das condições da liberdade provisória (fls. 207/208).

Mandado de prisão às fls. 214/217, sendo o Réu citado às fls. 227.

Resposta à acusação às fls. 230.

Em 26/01/2021, foi recebida a denúncia (fls. 231/232).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu (fls. 260/262).

Manifestação da Defesa requerendo a revogação da prisão preventiva (fls. 264/270), havendo manifestação favorável do Ministério Público às fls. 276.

Em 31/03/2021, foi revogada a prisão preventiva, sendo impostas medidas cautelares diversas da prisão (fls. 280/281).

Laudo pericial dos áudios obtidos no aparelho celular apreendido na posse do Réu (fls. 309/312) e laudo pericial do local dos fatos (fls. 305/308).

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação penal, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia (fls. 317/320).

A Defesa, em alegações finais, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a redução da pena pela aplicação do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006 (fls. 323/327).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/13), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 27/29), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 122/126), pelo laudo do local dos fatos (fls. 306/308), pelo laudo de degravação das mensagens do celular apreendido na posse do Réu (fls. 309/312) e pela prova oral, colhida em audiência.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha Alan Farias dos Santos, policial militar, ouvido em juízo, disse que o local é conhecido pela prática do tráfico de drogas. Disse que viu o Réu e mais 02 (dois) indivíduos no local. Quando o Réu e os outros indivíduos viram a aproximação da viatura, o Réu dispensou uma bolsa ao chão e tentou correr. O Réu e o segundo indivíduo foram abordados. O terceiro fugiu, correndo. A abordagem foi realizada, sendo apreendida com ele certa quantia em dinheiro. Foi realizada varredura no local com um cão farejador. Há uns 10 (dez) metros de distância, os policiais encontraram uma bolsa, contendo drogas. No interior dessa bolsa, havia drogas, consistentes em cocaína, crack e maconha. Não conhecia o Réu de abordagens anteriores. Não tem nada contra o Réu. Há uma escola mais ou menos próxima ao local, cerca de 500m (quinhentos metros) a 800m (oitocentos metros). Não se recorda o nome da escola. Durante a abordagem, o Réu recebeu algumas mensagens no celular que estava em sua posse. Não foi possível ler as mensagens de modo completo, pois a tela do aparelho estava bloqueada. No entanto, foi possível perceber que mensagens eram relacionadas ao tráfico de drogas.

A testemunha Rodrigo de Oliveira Mota, policial militar, prestou depoimento no mesmo sentido, acrescentando que a bolsa dispensada pelo Réu era pequena. Um segundo indivíduo, chamado Gabriel, também foi abordado. No interior da bolsa dispensada pelo Réu, havia cocaína e crack, além de um valor em dinheiro. Disse também que foi apreendida uma segunda bolsa, maior, contendo apenas maconha. Essa bolsa maior foi localizada através do uso de um cão farejador. Não conhecia o Réu

de abordagens anteriores. Em revista pessoal, foi localizada a quantia de R\$ 24,00 (vinte e quatro reais) com o Réu. Lembra que há uma escola nas proximidades, mas não se recorda a distância dessa escola do local dos fatos. Afirmou, ainda, que o seu colega, policial, viu na tela do celular do Réu algumas mensagens que tratavam da venda de drogas. Não viu essas mensagens.

Em seu interrogatório judicial, o Réu negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que é usuário de drogas, desde os 14 (quatorze) anos de idade. A abordagem policial ocorreu enquanto ele estava com uma bolsa em sua mão, escolhendo drogas, que seriam vendidas por dois indivíduos. Foi ao local dos fatos apenas para comprar drogas. Os dois indivíduos correram, conseguindo fugir dos policiais. Não tem passagens anteriores. Confirmou que o endereço residencial constante dos autos é aquele que ele reside. Está arrependido pelo fato de ser usuário de drogas, pois está longe de seu filho, pequeno, e de sua família.

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia que o Réu trazia com ele, sem autorização legal ou regulamentar, drogas quando da abordagem policial, mas não demonstra a contento que essa droga se destinava ao consumo de terceiros, mas sim ao consumo pessoal do Réu, razão pela qual sua conduta deve ser qualificada como a prevista no art. 28, Lei nº 11.343/06, e não como a prevista no art. 33 do mesmo diploma legal.

Quando interrogado, o Réu apresentou versão crível e clara ao negar a traficância e apontar ser usuário de drogas há vários anos, afirmando que estava no local para comprar drogas, de dois indivíduos. Afirmou também que, no momento da abordagem policial, segurava uma bolsa contendo os entorpecentes, ao passo que os traficantes correram, fugindo, quando viram os policiais, ficando em sua posse a bolsa em questão.

Por outro lado, há contradições entre os depoimentos dos policiais, responsáveis pelo flagrante, e o teor da denúncia.

As testemunhas prestaram depoimento, em juízo, no sentido de que, além do Réu, um segundo indivíduo também foi abordado. No entanto, as mesmas testemunhas não esclareceram, em juízo, qual foi a conduta praticada por esse segundo indivíduo antes da abordagem, sendo omissos os seus depoimentos sobre esse ponto, o que também não consta da denúncia.

Como se não bastasse, uma testemunha foi clara no sentido de que foram apreendidas duas bolsas no local dos fatos, sendo que, no interior de uma delas, havia maconha e na outra bolsa, cocaína. No entanto, a segunda testemunha foi firme sobre a apreensão de apenas uma bolsa, conforme consta da denúncia, contendo todas as drogas apreendidas.

Destaco, ainda, que, embora uma testemunha tenha visualizado certas mensagens no celular do Réu que, aparentemente, indicavam tratativas relacionadas ao tráfico de drogas, a mesma testemunha foi clara quanto ao fato de o aparelho celular do Réu estar bloqueado, quando visualizou as mensagens em comento, não sendo aferível o inteiro teor dessas mensagens.

Ademais, o laudo de fls. 309/312 não evidencia que o Réu praticou o crime de tráfico de drogas, sendo plenamente possível que os áudios gravados tenham relação com o fato de o Réu ser usuário de drogas, adquirindo drogas para consumo próprio com frequência e, ainda, utilizando gírias usuais do meio social em que transita.

Não há que se falar em ausência de culpabilidade do Réu, pois, mesmo usuário, nada há nos autos que aponte que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de se determinar, já que ele próprio afirmou que comprava drogas no local dos fatos, mostrando-se arrependido, esclarecendo também que trabalha e tem uma filha.

Dessa forma, a condenação pelo crime do art. 28, Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando a natureza, a quantidade de droga apreendida e o fato de o Réu ser primário e de bons antecedentes (fls. 133), estabeleço a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, na forma dos arts. 28, I, e 42, Lei nº 11.343/06 e do art. 59, CP.

Declaro, porém, cumprida essa pena, tendo em vista o tempo de prisão cautelar já cumprido pelo Réu, sendo desnecessária a expedição de mandado ou instauração de processo de execução.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condenar o Réu GUILHERME DE OLIVEIRA VAZ, como incurso no art. 28, Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Considerando a pena em concreto imposta e o tempo de prisão cautelar já cumprido, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Sendo o celular e as bolsas apreendidas objetos usados na prática delitiva, decreto o seu perdimento. Por serem bens inservíveis, determino a sua destruição, oficiando-se.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, encaminhando-se ao FUNAD.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, ao IIRG e anote-se o nome do Réu no rol dos culpados;
- b. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA